بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999 PORTANT MODELES DE DECLARATION PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES RATIOS DE COUVERTURE ET DE DIVISION DES RISQUES

Article 1er : La présente instruction a pour objet de définir les modèles de déclaration par les banques et établissements financiers des ratios de division et de couverture des risques conformément à l'article 13 de l'instruction n°74-94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.

Article 2 : Sont annexés à la présente instruction :

- le modèle 1000 (annexe I) relatif au calcul des fonds propres ;
- les modèles 1001 et 1002 (annexe II et III) relatifs aux éléments de risque du bilan et du hors bilan ;
- le modèle 1003 (annexe IV) relatif au mode de calcul du ratio de solvabilité ;
- les modèles 1004 et 1005 (annexe V) relatifs à la déclaration des ratios de division des risques, à savoir, les risques individuels supérieurs à 25% des fonds propres nets et les risques individuels dépassant les 15% des fonds propres nets ;
- le modèle 1006 (annexe VI) relatif au classement des créances et des engagements sur la clientèle ainsi que le provisionnement y afférent des textes explicatifs (annexe VII) portant sur :
- divers éléments des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires
- certaines définitions des risques de crédit du bilan et du hors bilan.

Article 3 : Les banques et établissements financiers doivent renseigner les modèles cités à l'article 2 ci-dessus au 30 juin et 31 décembre de chaque année conformément à l'article 13 de l'instruction n°74-94 suscitée.

Ces états renseignés doivent être adressés, en double exemplaire, à la Banque d'Algérie - Direction Générale de l'Inspection Générale - dans un délai de 45 jours à partir de chacune de ces deux périodes.

Article 4 : La présente Instruction entre en application à compter de la date de sa publication. Les premières déclarations des banques et établissements financiers concernent l'exercice clos au 31 décembre 1998.

Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE

BANQUE D'ALGERIE

ETATS DE DECLARATION
DES RATIOS PRUDENTIELS

Bases réglementaires : Règlement n°91-09 du 14 août 1991
Règlement n°95-04 du 20 avril 1995
Instruction n°74-94 du 29 novembre 1994

ANNEXE I A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

MODELE 1000

CALCUL DES FONDS PROPRES SUR BASE NON CONSOLIDEE
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par la Banque ou l'Etablissement Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	CODE		MONTANTS
I - FONDS PROPRES DE BASE			
CAPITAL SOCIAL	101		
RESERVES AUTRES QUE RESERVES DE REEVALUATION	102		
RESERVES LEGALES			
RESERVES STATUTAIRES ET CONTRACTUELLES			
RESERVES REGLEMENTEES			
AUTRES RESERVES (à préciser)	103		
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	104		
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	105		
BENEFICE ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES			
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION DU DERNIER EXERCICE	106		
CLOS DIMINUE DES DIVIDENDES A PREVOIR	107		
BENEFICE DE L'EXERCICE	108	A	
SOUS-TOTAL			
A DEDUIRE			
CAPITAL NON LIBERE	109		
CAPITAL NON APPELE			
CAPITAL APPELE ET NON VERSE			
ACTIONS PROPRES DETENUES	110		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES D'EXPLOITATION (y compris les frais d'établissement)	111		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HORS EXPLOITATION			
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	112		
RESULTAT NEGATIF ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES	113		
PERTE DE L'EXERCICE	114		
SOUS-TOTAL	115		
	116	B	
FONDS PROPRES DE BASE (A - B)	117	C	
II - FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES			
RESERVES ET ECARTS DE REEVALUATION	118		
ELEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS DE l'article 6 alinéa 2 de l'instruction n°74-94 de la Banque d'Algérie (à préciser)	119		
TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE l'article 6 alinéa 3 de l'instruction n°74-94 de la Banque d'Algérie	120		
SOUS TOTAL	121	D	
TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE l'article 6 alinéa 3 de l'instruction n°74-94 de la Banque d'Algérie	122	E	
PART ADMISE DANS LES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES SI G < C/2 prendre F - E : SI E > C/2 prendre F - C/2	123	H	
TOTAL AVANT LIMITATION GLOBALE (G = D + F)	124	G	
PART DES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES ADMISE DANS LES FONDS PROPRES SI G < C prendre H - G : SI G > C prendre H - C			
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	125	H	
III - DEDUCTION DES PARTICIPATIONS ET DES CREANCES SUBORDONNEES SUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
PARTICIPATIONS DANS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS	140	I	
CREANCES SUBORDONNEES SUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS	141	J	
TOTAL PARTICIPATIONS ET CREANCES SUBORDONNEES SUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS (I + J) A DEDUIRE	142	K	
FONDS PROPRES NETS (C + II - K)	143	P	

ANNEXE II A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

MODELE 1001

ELEMENTS DE CALCUL DES RISQUES PONDERES
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour | mois | année

LIBELLE	CODE	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS (2)	GARANTIES REÇUES (3)	MONTANTS NETS (4) (1) - (2) - (3) - 4	PONDE-RATION EN % (5)	RISQUES PONDERES (6) (4) - (5) - (6)
CAISSE ET ELEMENTS ASSIMILIES	201					0	
CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES	202					0	
CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES	203					0	
CREANCES SUR LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET LE TRESOR PUBLIC	204					0	
CREANCES SUR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES EN ALGERIE	205					5	
CREANCES SUR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES A L'ETRANGER	206					20	
CREANCES SUR LA CLIENTELE ET LE PERSONNEL	207					100	
IMMOBILISATIONS	208					104	
COMPTES DE REGULARISATION A AFFECTER	209						
- AUX BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES EN ALGERIE	210					5	
- AUX BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES A L'ETRANGER	211					20	
- A LA CLIENTELE ET LE PERSONNEL	212					100	
TOTAL (L)	213						

ANNEXE III A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

MODELE 1002

ELEMENTS DE CALCUL DES RISQUES PONDERES
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	CODE	MONTANTS BRUTS (1)	PROVI-SIONS (2)	GARANTIES REÇUES (3)	CONTRE GARANTIES REÇUES (4)	MONTANTS NETS (5) (1) - (2) - (3) - (4) - (5)	PONDE-RATION EN % (6)	EQUIVALENT RISQUES - CREDITS (7) (5) - (6) - (7)	PONDE-RATION EN % (8)	RISQUES PONDERES (9) (7) - (8) - (9)
1 - ELÉMENTS DU HORS-BILAN PRÉSENTANT UN "RISQUE FAIBLE"	**301**						**0**		**0**	
2 - ELÉMENTS DU HORS-BILAN PRÉSENTANT UN "RISQUE MODERE"										
- D'ADMINISTRATIONS CENTRALES	**302**						**20**		**0**	
- D'ADMINISTRATIONS LOCALES	**303**						**20**		**0**	
- DE LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET LE TRESOR PUBLIC	**304**						**20**		**0**	
- DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANC. INSTALLES EN ALGERIE	**305**						**20**		**5**	
- DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER	**306**						**20**		**20**	
- DE LA CLIENTELE	**307**						**20**		**100**	
3 - ELÉMENTS DU HORS-BILAN PRÉSENTANT UN "RISQUE MOYEN"										
- D'ADMINISTRATIONS CENTRALES	**308**						**50**		**0**	
- D'ADMINISTRATIONS LOCALES	**309**						**50**		**0**	
- DE LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET LE TRESOR PUBLIC	**310**						**50**		**0**	
- DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANC. INSTALLES EN ALGERIE	**311**						**50**		**5**	
- DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER	**312**						**50**		**20**	
- DE LA CLIENTELE	**313**						**50**		**100**	
4 - ELÉMENTS DU HORS-BILAN PRÉSENTANT UN "RISQUE ELEVE"										
- D'ADMINISTRATIONS CENTRALES	**314**						**100**		**0**	
- D'ADMINISTRATIONS LOCALES	**315**						**100**		**0**	
- DE LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET LE TRESOR PUBLIC	**316**						**100**		**0**	
- DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANC. INSTALLES EN ALGERIE	**317**						**100**		**5**	
- DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER	**318**						**100**		**20**	
- DE LA CLIENTELE	**319**						**100**		**100**	
TOTAL (M)	**320**									

(6) Pondération des éléments du hors-bilan
(8) Pondération des éléments d'actif du bilan

ANNEXE IV A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

MODELE 1003

ELEMENTS DU RATIO DE SOLVABILITE
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	CODE		MONTANTS
FONDS PRORES NETS P = (C + H + K)	143	P	
FONDS PROPRES DE BASE	117	C	
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	125	H	
DEDUCTION TOTAL DES PARTICIPATIONS ET CREANCES SUBORDONNEES SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS	142	K	
RISQUES PONDERES R = (L + M)	144	R	
ELEMENTS DU BILAN	213	L	
ELEMENTS DU HORS-BILAN	320	M	

RATIO DE SOLVABILITE S = (P/R) EN %	145	S	

ANNEXE V A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°1

MODELE 1004

DIVISION DES RISQUES
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par la Banque ou l'Etablissement Financier

DATE D'ARRETE

jour | mois | année

SUR BASE NON CONSOLIDEE

FONDS PROPRES NETS

15% DES FONDS PROPRES NETS

$$\frac{IV \times 25}{100}$$

FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE PRECEDENTE	ACROISSEMENT DES FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE	DEMUNITION DES FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE	FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE
I	II	III	IV - I + E - III

RELEVE DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS SUPERIEURS A 25% DES FONDS PROPRES NETS*

NOM DES BENEFICIAIRES	RISQUES DU BILAN (1)	RISQUES DU HORS-BILAN EN EQUIVALENT RISQUE-CREDIT (2)	RISQUES TOTAL PAR BENEFICIAIRE (3) = (1) + (2)

ANNEXE VI A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°2

MODELE 1005

DIVISION DES RISQUES
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par la Banque ou l'Etablissement Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

SUR BASE NON CONSOLIDEE

FONDS PROPRES NETS

15% DES FONDS PROPRES NETS

IV X 25 / 100

FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE PRECEDENTE	ACROISSEMENT DES FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE	DEMUNITION DES FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE	FONDS PROPRES NETS A LA DATE D'ARRETE	DECUPLE DES FONDS PROPRES NETS
I	II	III	IV - I + E - III	IV X 10

RELEVE DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS SUPERIEURS A 15% DES FONDS PROPRES NETS*

NOM DES BENEFICIAIRES	RISQUES DU BILAN (1)	RISQUES DU HORS-BILAN EN EQUIVALENT RISQUE-CREDIT (2)	RISQUES TOTAL PAR BENEFICIAIRE (3) = (1) + (2)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

RELEVE DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS SUPERIEURS A 15% DES FONDS PROPRES NETS*

ANNEXE VII A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°1

MODELE 1006

ELEMENTS DE LA CLIENTELE*
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	SECTEUR PUBLIC**			SECTEUR PRIVE***			TOTAL MONTANTS NETS (7) = (3) + (6)
	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS (2)	MONTANTS NETS (3) = (2) - (1)	MONTANTS BRUTS (4)	PROVISIONS (5)	MONTANTS NETS (6) = (5) - (4)	
A - CREANCES ET ENGAGEMENTS COURANTS							
1 - CREANCES COURANTES DU BILAN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2 - ENGAGEMENTS COURANTS DU HORS-BILAN							
a - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE FAIBLE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MODERE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MOYEN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE ELEVE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

** Ensemble des agents économiques non financiers à l'exception des administrations publiques (administration centrale et collectivités locales).*
*** Ensemble du secteur des entreprises publiques non financières, suivant le critère de l'appartenance aux administrations publiques et (ou) du fait d'être placé sous leur contrôle.*
****Entreprises privées non financières, ménages et institutions privées à but non lucratif.*

ANNEXE VIII A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°2

MODELE 1006

ELEMENTS DE LA CLIENTELE*
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	SECTEUR PUBLIC**			SECTEUR PRIVE***			TOTAL MONTANTS NETS (7) = (3) + (6)
	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS (2)	MONTANTS NETS (3) = (2) - (1)	MONTANTS BRUTS (4)	PROVISIONS (5)	MONTANTS NETS (6) = (5) - (4)	
B - CREANCES ET ENGAGEMENTS A PROBLEMES POTENTIELS							
1 - CREANCES A PROBLEMES POTENTIELS DU BILAN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2 - CREANCES A PROBLEMES POTENTIELS DU HORS-BILAN							
a - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE FAIBLE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MODERE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MOYEN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE ELEVE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ANNEXE IX A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°3

MODELE 1006

ELEMENTS DE LA CLIENTELE*
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour _____ mois _____ année _____

LIBELLE	SECTEUR PUBLIC**			SECTEUR PRIVE***			TOTAL MONTANTS NETS (7) = (3) + (6)
	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS (2)	MONTANTS NETS (3) = (2) - (1)	MONTANTS BRUTS (4)	PROVISIONS (5)	MONTANTS NETS (6) = (5) - (4)	
C - CREANCES ET ENGAGEMENTS TRES RISQUES							
1 - CREANCES TRES RISQUES DU BILAN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2 - CREANCES TRES RISQUES DU HORS-BILAN							
a - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE FAIBLE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MODERE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MOYEN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE ELEVE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ANNEXE X A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°4

MODELE 1006

ELEMENTS DE LA CLIENTELE*
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour | mois | année

LIBELLE	SECTEUR PUBLIC**			SECTEUR PRIVE***			TOTAL MONTANTS NETS (7) = (3) + (6)
	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS (2)	MONTANTS NETS (3) = (2) - (1)	MONTANTS BRUTS (4)	PROVISIONS (5)	MONTANTS NETS (6) = (5) - (4)	
A - CREANCES ET ENGAGEMENTS COMPROMIS							
1 - CREANCES COMPROMISES DU BILAN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2 - CREANCES COMPROMISES DU HORS-BILAN							
a - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE FAIBLE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MODERE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MOYEN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE ELEVE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ANNEXE XI A L'INSTRUCTION N°04-99 DU 12 AOUT 1999

FEULLE N°4

MODELE 1006

ELEMENTS DE LA CLIENTELE*
(en milliers de dinars)

Nom de l'établissement

A remplir par
la Banque ou
l'Etablissement
Financier

DATE D'ARRETE

jour	mois	année

LIBELLE	SECTEUR PUBLIC**			SECTEUR PRIVE***			TOTAL MONTANTS NETS (7) = (3) + (6)
	MONTANTS BRUTS (1)	PROVISIONS (2)	MONTANTS NETS (3) = (2) - (1)	MONTANTS BRUTS (4)	PROVISIONS (5)	MONTANTS NETS (6) = (5) - (4)	
A - CREANCES ET ENGAGEMENTS COMPROMIS							
1 - CREANCES COMPROMISES DU BILAN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2 - CREANCES COMPROMISES DU HORS-BILAN							
a - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE FAIBLE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
b - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MODERE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
c - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE MOYEN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
d - ENGAGEMENTS DONNES PRESENTANT UN RISQUE ELEVE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

ANNEXE XII A L'INSTRUCTION N°74-94 DU 29 NOVEMBRE 1994

I. - DESCRIPTION DES ELEMENTS INCLUS DANS LES FONDS PROPRES

A. FONDS PROPRES

Les fonds propres sont constitués par la somme :

- des fonds propres de base définis à l'article 3 du règlement n° 94-04 de la Banque d'Algérie,
- des fonds propres complémentaires, définis dans le même article, dans les limites prévues à l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie.

Des fonds propres ainsi définis sont déduites les participations et les créances subordonnées sur des banques et établissements financiers.

1/- FONDS PROPRES DE BASE

Les fonds propres de base comprennent la somme des éléments énumérés au point (a) moins la somme des éléments énumérés au point (b).

a) ELEMENTS CONSTITUTIFS DES FONDS PROPRES DE BASE

CAPITAL SOCIAL
Il s'agit de la part des actions ou parts sociales libérée ou non du capital social.

RESERVES AUTRES QUE RESERVES DE REEVALUATION

Il s'agit des réserves constituées par affectation du résultat. Ne sont pas à inclure dans ce poste les réserves et écarts de réévaluation. Sont compris en particulier :

- Les réserves légales

Il s'agit des réserves constituées en application de la loi et notamment la législation relative aux sociétés commerciales

- Les réserves statutaires et contractuelles

Il s'agit des réserves constituées en cas de bénéfice en vertu des statuts de la banque ou de l'établissement financier ou de clauses contractuelles.

- Les réserves réglementées

Il s'agit des réserves constituées en application d'un texte réglementaire (on inclut dans ce poste les provisions pour risque dont les modalités de constitution sont définies à l'article 141.5 du Code des impôts).

- Les autres réserves

Il s'agit des réserves facultatives et autres réserves non citées par ailleurs.

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX

Il s'agit des fonds constitués pour des raisons de prudence pour couvrir des risques bancaires généraux (article 17 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie).

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR

Il s'agit des parties des bénéfices des exercices antérieurs qui n'ont pas été distribuées ni affectées à un compte de réserve.

BENEFICE ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES

Il s'agit du bénéfice arrêté à des dates intermédiaires (en cours d'exercice) sous réserve qu'il réponde aux conditions de l'article 5 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, suivantes :

- qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissement et de provisions,
- qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes et approuvé par la Commission Bancaire.

Qu'il soit calculé net d'impôt prévisible d'acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes.

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION DU DERNIER EXERCICE CLOS DIMINUE DE DIVIDENDE A PREVOIR

Il s'agit du résultat positif du dernier exercice clos net de prévision de dividende, dans l'attente de son affectation.

BENEFICE DE L'EXERCICE

Il s'agit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice concerné après déduction de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

b) ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS PROPRES DE BASE

CAPITAL NON LIBERE

Il s'agit de la partie du capital social appelée ou non qui n'est pas encore versée

ACTIONS PROPRES DETENUES

Il s'agit des actions propres que détiennent les banques ou les établissements financiers directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés ou ils détiennent des participations. Ces actions sont à déduire, à leur valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES D'EXPLOITATION

Il s'agit du fonds commercial, des droits de la propriété industrielle commerciale (brevets, licences, marques, procédures,...).et des frais d'établissement.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HORS EXPLOITATION

Il s'agit des immobilisations incorporelles dont la banque ou l'établissement est propriétaire mais qui ne sont pas nécessaires à l'activité bancaire.

REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

Il s'agit des résultats négatifs des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n'a encore été décidée.

RESULTAT NEGATIF ARRETE A DES DATES INTERMEDIAIRES

Il s'agit du résultat déficitaire arrêté à des dates intermédiaires (en cours d'exercice) sous réserve qu'il réponde aux conditions suscitées de l'article 5 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie.

PERTE DE L'EXERCICE

Il s'agit de la perte réalisée au cours de l'exercice concerné.

2/- FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants :
RESERVES ET ECARTS DE REEVALUATION

Sont inclus les réserves et écarts de réévaluation déterminés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

ELEMENTS REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 6 ALINEA 2 DE L'INSTRUCTION N°74-94 DE LA BANQUE D'ALGERIE

Il s'agit des éléments qui remplissent les conditions suivantes :

- ils peuvent être librement utilisés par la banque ou l'établissement financier concerné pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins - values n'ont pas encore été identifiées,
- ils figurent dans la comptabilité de la banque ou l'établissement financier,
- leur montant est fixé par la direction de la banque ou de l'établissement financier et vérifié par les commissaires aux comptes et communiqué à la commission bancaire.

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES

Le classement des titres et emprunts subordonnés dans l'une des deux rubriques prévues à cet effet dépend du respect des conditions énumérées ci-après et non de la forme de l'instrument, de sa durée ou de la dénomination juridique ou usuelle.

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 6 - ALINEA 3 DE L'INSTRUCTION N°74-94 DE LA BANQUE D'ALGERIE

Sont notamment susceptibles d'être inclus dans cette catégorie les titres subordonnés à durée indéterminée ainsi que les titres et emprunts subordonnés qui remplissent les conditions suivantes :

- ils ne peuvent être remboursés que sur l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de la commission bancaire,
- le contrat d'émission ou d'emprunt donne droit à l'emprunteur le paiement des intérêts, - les créances du prêteur sur la banque ou l'établissement financier sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers,
- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non payés permettent d'absorber les parts de façon à ce que la banque ou l'établissement financier concerné soit en mesure de poursuivre son activité.

TITRES ET EMPRUNTS SUBORDONNES REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 6 - ALINEA 5 DE L'INSTRUCTION N°74-94 DE LA BANQUE D'ALGERIE

Sont inclus dans cette catégorie les titres et emprunts subordonnés qui ne satisfont pas à l'ensemble des conditions fixées à l'article 6, alinéa 3 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie mais remplissent les conditions fixées à l'article 6, alinéa 5 ci-après :

- si le montant prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne doit pas être inférieure à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursée qu'après un préavis de cinq ans,
- le montant de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que dans les circonstances déterminées autres que la liquidation de la banque ou l'établissement financier assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue,

- dans l'éventualité d'une liquidation de la banque ou de l'établissement financier ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celles-ci.

PART ADMISE DANS LES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

D'après l'alinéa 5 de l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, les titres ou emprunts subordonnés ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que dans la limite de 50% des fonds propres de base.

PART DES FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES ADMISE DANS LES FONDS PROPRES

D'après l'alinéa 5 de l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie, les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans les fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.

3)-ELEMENTS DEDUCTIFS DES FONDS PROPRES

PARTICIPATIONS DANS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Il s'agit des participations dans des banques et établissements financiers qui apparaissent dans les bilans non consolidés.

Si une banque ou un établissement financier procède à la consolidation de son bilan et ses comptes de résultats avec ceux de ses filiales, les participations n'apparaissent pas dans ceux-ci elles sont automatiquement déduites des fonds propres.

CREANCES SUBORDONNEES SUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Il s'agit des créances subordonnées (prêts subordonnés, titres subordonnés, prêts participatifs, titres participatifs) sur des banques et établissements financiers répondant aux conditions fixées à l'article 6 de l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie.

B- NOMENCLATURE COMPTABLE

Concernant les différents comptes relatifs aux éléments des fonds propres nets mentionnés dans cette annexe, la proposition est à étudier en fonction de la nomenclature comptable détaillée des banques et établissements financiers.

C- MODALITES DE CALCUL DES FONDS PROPRES NETS

1/- FONDS PROPRES DE BASE

Fonds propres de base code 117 = code 108 - code 116 code
108 = 101+ 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 code 116
= 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115

2) FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

Part admise dans les fonds propres complémentaires :

- Si le code 122 est inférieur ou égal au code 117 : 2 :

Total avant limitation globale code 124 = code 121 + code 123
code 121 = 118 + 119 + 120
code 123 = code 122

- Si le code 122 est supérieur au code 117 : 2

Total avant limitation globale code 124 = code 121 + code 123
code 121 = 118 + 119 + 120

code 123 = code 117 : 2

Part des fonds propres complémentaires admise dans les fonds propres

- Si le code 124, est inférieur ou égal au code 117

Fonds propres complémentaires code 125 = code 124

Si le code 124 est supérieur au code 117

Fonds propres complémentaires code 125 = code 117

3) FONDS PROPRES NETS

Fonds propres nets (code 143) = code 117 + 125 - code 142

II - DESCRIPTION DES ELEMENTS INCLUS DANS LES RISQUES

1/- ELEMENTS DU BILAN

A - TAUX DE PONDERATION DES ELEMENTS DU BILAN

Les taux de pondération suivants s'appliquent aux éléments d'actifs : taux de pondération de 0 %

CAISSE ET ELEMENTS ASSIMILES

Il s'agit des billets et monnaies, avoirs en or et autres valeurs en caisse (timbres, monnaies et matières).

CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES

Ce poste comprend les engagements financiers contractés par les administrations centrales (comptes débiteurs, intérêts dus, arriérés de paiement et autres créances sur l'administration centrale).

CREANCES SUR LES ADMINISTRATIONS LOCALES

Ce poste reprend les engagements financiers contractés par les administrations locales (comptes débiteurs, intérêts du, arriérés de paiement et autres créances sur l'administration locale).

CREANCES SUR LA BANQUE D'ALGERIE, CCP ET TRESOR PUBLIC

Ce poste recouvre :

- les comptes courants tenus auprès de la Banque d'Algérie, des CCP et Trésor,
- d'autres créances sur le Trésor public notamment sous forme de titres quel que soit leur classement comptable (bons du trésor, bons d'équipement, obligations ...), des avances d'impôts, des crédits extérieurs rétrocédés au Trésor, des arriérés de paiement, des intérêts sur titres de l'Etat non payés ... Taux de pondération de 5 %

CREANCES SUR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS INSTALLES EN ALGERIE

Sont reprises sous ce poste les créances suivantes :

- les comptes ordinaires,
- les comptes et prêts à terme (prêts au jour le jour, prêts à terme),
- les valeurs reçues en pension,
- les titres reçus en pension livrée (créances représentatives des titres reçus en pension livrée),

- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, titres d'investissement.

Taux de pondération de 20 %.

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS INSTALLES A L'ETRANGER

Sont reprises sous ce poste les créances suivantes :

Il s'agit des créances détenues sur les institutions de crédits installées à l'étranger.

Ce poste comprend :

- les comptes ordinaires
- les comptes et prêts à terme (prêts au jour le jour, prêts à terme), - les valeurs reçues en pension,
- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, titres d'investissement).

Taux de pondération de 100%.

CREANCES SUR LA CLIENTELE ET LE PERSONNEL

- Il s'agit des créances détenues par les banques et établissements financiers sur les entreprises publiques et privées non financières, la clientèle financière (non régie par la loi relative à la monnaie et au crédit) et le personnel.

- Figurent sous ce poste :

- les crédits à la clientèle,
- créances commerciales,
- crédits à l'exportation,
- crédits de trésorerie,
- crédit d'équipement,
- crédits à l'habitat,
- autres crédits,
- les comptes ordinaires débiteurs,
- les prêts à la clientèle financière,
- valeurs reçues en pension,
- les titres reçus en pension livrée (créances représentatives des titres reçus en pension livrée),
- les titres quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement, titres d'investissement),
- les avances et prêts au personnel,
- les prêts subordonnés,
- les titres de participation dans des entités autres que les banques et établissements financiers,
- les parts dans des entreprises liées autre que les banques et établissements financiers,
- les titres de l'activité de portefeuille,
- le crédit-bail et opérations assimilées.

IMMOBILISATIONS

Ce poste reprend les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles non déduites des fonds propres.
Taux de pondération de 5%, 20%, 100 %

COMPTES DE REGULARISATION A AFFECTER

Il s'agit des comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la clientèle ou les correspondants.

Les comptes de régularisation à affecter sont pondérés :

- pour 5% lorsqu'ils concernent les banques et établissements financiers installés en Algérie,
- pour 20% lorsqu'ils concernent les établissements de crédits installés à l'étranger
- pour 100% lorsqu'ils concernent la clientèle

B - DEDUCTION DES PROVISIONS ET DES GARANTIES (définies à l'article 9 de l'instruction n°74-94 du 29 novembre 1994)

Les déductions des provisions et des garanties sont les suivantes :

- le montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers,
- les montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée,
- le montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.

C- NOMENCLATURE COMPTABLE

Les différents comptes relatifs aux éléments du bilan cités dans les définitions seront arrêtés définitivement après la connaissance de la nomenclature comptable détaillée de chacune des banques et de la ventilation par agent économique.

2/- ELEMENTS DU HORS BILAN

Les éléments du hors bilan (hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêt et de change) sont classés en quatre catégories (conformément à l'instruction n° 74-94 de la Banque d'Algérie) :

Catégorie 1 - éléments classés comme présentant un risque élevé :
- acceptations,
- ouvertures de crédit irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits, - garanties de crédits distribués

Catégorie 2 - éléments classés comme présentant un risque moyen :
- engagements de payer résultant de crédits documentaires sans que les marchandises correspondantes servent de garanties,
- cautionnement de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et fiscaux,
- facilités non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est supérieure à un (01) an.

Catégorie 3 éléments classés comme présentant un risque modéré :
- crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque les marchandises correspondantes servent de garantie

Catégories 4 - éléments classés comme présentant un risque faible :
- facilités non utilisées telles que découverts et engagements de prêter dont la durée initiale est inférieure à un (01) an et qui peuvent être annulés sans condition à tout moment et sans préavis.

Les éléments du hors bilan sont pondérés comme suit :

Les éléments de hors bilan sont pris en compte :
- pour leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque élevé,
- pour 50% de leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque moyen,
- pour 20%, de leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque modéré,

- ne sont pas pris en compte lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque faible.

3/- MODALITES DE CALCUL DU RATIO DE SOLVABILITE

Le ratio de solvabilité est obtenu en rapportant les fonds propres nets aux risques pondérés

Ratio de solvabilité code 145 = (code 143/code 144) x 100

Code 143 = fonds propres nets (Annexe I à l'instruction n° 74-94)

Code 144 = code 213 + code 320

Code 213 = total éléments du bilan (annexe II à l'instruction n° 74-94)

Code 320 = total éléments hors bilan (annexe III à l'instruction n° 74-94).

III. - PRECISIONS APPORTEES A CERTAINS TERMES UTILISES DANS LES ETATS DE DECLARATION DES RATIOS PRUDENTIELS

1/- RISQUES DE CONTREPARTIE

Il s'agit de risques de crédit, y compris le portefeuille de négociation (titres de transactions et titres de placement), consécutifs à la défaillance d'une contrepartie à la transaction.

2/- NATURE DE CONTREPARTIE

Une distinction est effectuée entre les différentes catégories suivantes :
- administrations centrales,
- administrations locales,
- Banque d'Algérie, CCP et Trésor public,
- Banque et établissements financiers installés en Algérie, - Etablissement de crédit installés à l'étranger, - clientèle et personnel.

3/- LA CLIENTELE

Les opérations bancaires effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques à l'exception des banques et établissements financiers. La notion de clientèle inclut la clientèle non financière et la clientèle financière :

. La clientèle non financière :
- sociétés et quasi-sociétés non financières,
- entrepreneurs individuels,
- particuliers,
- administration publiques centrales (Etat et organismes qui en dépendent,
- administrations publiques locales (collectivités locales)
- administrations privées (syndicats professionnels, cultes, partis, comités d'entreprise, organisations de consommateurs, associations subventionnées par l'Etat, amicales, associations sportives, associations familiales, associations d'entraide et de bienfaisance, croissant rouge, etc...).

La clientèle financière :
- institutions financières autres que les banques et établissements financiers

4/- CREANCES REPRISES POUR LES RISQUES DE CONTREPARTIE DU BILAN

Le terme "créances" a, dans le contexte prudentiel, une vocation générale et recouvre l'ensemble des éléments suivants (y compris les créances rattachées) :

- les comptes débiteurs,
- les prêts et les crédits accordés,
- les opérations de crédit-bail et assimilés (location avec option d'achat),
- les titres y compris les certificats de dépôts émis par les banques et les titres assimilés quel que soit leur classement comptable (titres de transaction, titres de placement ou titres d'investissement) ainsi que les titres de participation non déduites des fonds propres :
- les titres détenus à l'actif sont pondérés en fonction de leur émetteur,
- les prêts de titres sont repris par l'établissement prêteur selon la pondération applicable à l'emprunteur (les titres prêtés ne figurent plus à l'actif du bilan du prêteur qui enregistre une créance représentative),
- les emprunts de titres : les titres empruntés ne sont pas repris parmi les risques de l'emprunteur,
- les titres pris en pension livrée ou non livrée (créances représentatives de ces titres) sont repris par l'établissement prêteur selon la pondération applicable à la contrepartie de l'opération (emprunteur),
- les titres mis en pension livrée ou non livrée (titres détenus à l'actif du bilan du cédant) sont pondérés par l'établissement cédant en fonction de l'émetteur de ces titres,
- les titres vendus à réméré (titres cédés avec une forte probabilité de reprise ou de rachat) sont classés parmi les opérations du hors bilan
- les titres achetés à réméré figurent à l'actif du bilan de l'acheteur, la pondération retenue est celle applicable au cédant.

La classification et les taux de provisionnement des créances retenus sont ceux indiqués à l'article 17 de l'instruction n° 74-94 (créances courantes : 1%, créances à problèmes potentiels : 30%, Créances très risquées : 50%, créances compromises : 100%).

5/- ENGAGEMENTS REPRIS POUR LES RISQUES DE CONTREPARTIE

DU HORS BILAN

Il s'agit des éléments du hors bilan suivants :

- engagements de financement donnés en faveur des banques et établissements financiers ou de la clientèle (promesse de concours de trésorerie) ;
- engagements de garantie consentis d'ordre des banques et établissements financiers ou de la clientèle (avals, cautions et autres garanties données). Ce sont notamment des garanties de bonne fin ;
- ne sont pas pris en considération ici, les risques de marché (opérations sur taux d'intérêt, sur taux de change ou sur des instruments financiers conditionnels) et les opérations sur titres.

Les éléments du hors bilan retenus sont affectés d'une double pondération :

- pondération liée au type d'opération (opération à risque élevé : 100 %, opération à risque moyen : 50 % opération à risque modéré : 20 %, opération à risque faible : 0%; - pondération liée à la nature de la contrepartie de la transaction (administrations centrales : 0%, administrations locales : 0%, Banque d'Algérie, CCP et Trésor public : 0%, banques et établissements financiers installés en Algérie : 5%, établissements de crédit installés à l'étranger : 20 % clientèle et personnel : 100%).

Comme pour les créances du bilan, il est à déduire des engagements repris pour les risques de contrepartie du hors bilan les éléments ci-après :

- les provisions constituées pour la couverture des engagements de financement ou de garantie ;
- les garanties reçues de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers et affectées aux engagements de financement ou de garantie ;
- les garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances, des banques et établissements financiers et affectées aux engagements de financement ou de garantie.

Les engagements couverts par une garantie reçue sont affectés du taux de pondération applicable au garant (article 11 de l'instruction susvisée).

Les engagements de financement ou de garantie sont classés pour le provisionnement selon les mêmes principes que les créances du bilan.

6/- RISQUES PRIS EN COMPTE DANS LES ETATS DE DIVISION DES RISQUES

Il s'agit des risques pondérés résultant de prêts ou d'engagements accordés à la clientèle (hors administrations publiques centrales et publiques locales). La déclaration de division des risques comprend deux volets :

- un relevé de déclaration obligatoire des engagements individuels supérieurs à 25% des fonds propres nets de l'établissement ;
- un relevé de déclaration obligatoire de l'ensemble des engagements encourus sur les bénéficiaires ayant reçu chacun d'eux des concours supérieurs à 15% des fonds propres nets de l'établissement. L'ensemble de ces engagements ne doit pas dépasser dix (10) fois les fonds propres nets de l'établissement.